

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1068/2531

ธนาคาร เซสแมนฮัตตันเนชั่นแนลแอส
โซซิเอชั่น

นาย วรพจน์ ณ กลาง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 406, มาตรา 419

ธนาคารโจทก์ได้รับหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2524 จากธนาคารอ. ซึ่งแจ้งว่า ล. ได้โอนเงินให้แก่จำเลยจำนวน 30,000 บาทดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงครั้งเดียว แสดงว่าธนาคารโจทก์เพิกถอนจากหนังสือดังกล่าวว่า ล. โอนเงินให้แก่จำเลยเพียงครั้งเดียว เมื่อจำเลยได้รับเงินที่ ล. โอนให้แก่จำเลยไปจากธนาคารโจทก์รวม 2 ครั้ง การรับโอนเงินครั้งที่ 2 จึงเป็นการรับเงินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2524 ซึ่งไม่เกินระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่โจทก์ทราบว่าตนมีสิทธิเรียกคืน ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 419.

โจทก์ฟ้องว่านายเลโอนาร์ตอาร์ชาเกอร์ได้ติดต่อกับธนาคารอเมริกันสเตท ณ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาขอให้ส่งเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามายังธนาคารโจทก์ซึ่งเป็นสาขาในประเทศไทยเพื่อเข้าบัญชีให้แก่จำเลยปรากฏว่าธนาคารสำนักงานใหญ่แจ้งว่ามีการส่งเงินดังกล่าวให้เข้าบัญชีของจำเลยถึง 2 ครั้งแต่ความ

จริงมีเพียงครั้งเดียวจำเลยใช้เช็คเบิกเงินตามที่เข้าบัญชีไปชำระเกินกว่าสิทธิที่จะเบิกได้ เป็นการเบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ในจำนวนเงินที่ชำระ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับเงินไทย 611,550 บาท จำเลยจึงต้องคืนเงินจำนวนนี้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 693,103.97 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 611,550 บาทตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ จำเลยไม่มีหนี้สินภาระใด ๆ ติดค้างกับโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 693,103.97 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 611,550 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและเรียกเงินคืนจำนวน 693,103.97 บาทแต่ในฟ้องไม่ปรากฏสัญญาใด ๆ นั้น เห็นว่าโจทก์ได้กล่าวมาในฟ้องว่านายเลโอนาร์ดอาร์ชาเกอร์ส่งเงินให้จำเลยเพียงครั้งเดียว จำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงินไทย 611,550 บาทจำเลยส่งจ่ายเช็คเบิกเงินไปจากธนาคารโจทก์ชำระและเกินบัญชีกระแสรายวันของจำเลยไปเป็นเงิน 611,550 บาทการที่จำเลยเบิกเงินไปมากกว่าจำนวนเงินที่จำเลยมีอยู่ในบัญชีเป็นการเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยจึงต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนตามกฎหมาย

คำฟ้องของโจทก์จึงอ้างเหตุที่จำเลยจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์เพราะเบิกเงินไปจากธนาคารโจทก์ซ้ำซ้อนจากเงินที่จำเลยได้รับจากนายเลโอนาร์ตอาร์ชาเกอร์โจทก์ไม่ได้ฟ้องว่าจำเลยเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี โจทก์จึงไม่ต้องมีหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานในการฟ้องจำเลยดังที่จำเลยโต้แย้งมาในฎีกา

ปัญหาต่อไปที่ว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นเห็นว่าธนาคารโจทก์ได้รับหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2524 จากธนาคารอเมริกันสเตทซึ่งแจ้งว่านายเลโอนาร์ตอาร์ชาเกอร์ได้ออนเงินให้แก่จำเลยจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงครั้งเดียว และธนาคารอเมริกันสเตทได้แนบหนังสือของนายเลโอนาร์ตอาร์ชาเกอร์มาด้วย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.12 และจ 11 ตามลำดับ จึงแสดงว่าธนาคารโจทก์พึงทราบจากหนังสือดังกล่าวว่านายเลโอนาร์ตได้ออนเงินให้แก่จำเลยเพียงครั้งเดียว เมื่อจำเลยได้รับเงินที่นายเลโอนาร์ตได้ออนให้แก่จำเลยไปจากธนาคารโจทก์รวม 2 ครั้งการรับโอนเงินครั้งที่ 2 จึงเป็นการรับเงินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2524 ซึ่งไม่เกินระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่โจทก์ได้รับทราบตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.12 และ จ.11 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419'

พิพากษายืน.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ